

1502420-74.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502420-74.2021.8.26.0548      controle:2021/000786

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2204661/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19317376 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 4678/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2204661 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 4678/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2204661/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA DE PAULA MARCELINO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

PATRICIA DE PAULA MARCELINO, RG nº 24.540.828/SP, foi processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 30.07.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 56). Inicialmente a acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 95 e 105). A denúncia foi recebida aos 20.10.21, sendo a acusada citada aos 17.11.21 (fls. 107 e 136). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogada a ré. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da atenuante da confissão. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 04/14, 16/18 e 74/76). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na Delegacia, em juízo a ré assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuária. Alegou que iria consumir o entorpecente juntamente com sua namorada. O dinheiro apreendido seria fruto de seu trabalho como faxineira. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-la abordado depois que foram averiguar uma denúncia de que um cartão bancário roubado teria sido usado naquele mercadinho. Ao chegarem no local, viram quando a acusada, ao vislumbrar a presença da polícia, entrou numa área restrita a funcionários. Foram a seu encalço e conseguiram abordá-la. Com ela nada de ilícito foi encontrado, mas ao lado dela, junto a umas caixas, foi localizada uma sacola contendo algumas porções de crack, maconha e dinheiro. Inicialmente ela alegou que entrou naquele setor para pegar cerveja, mas foi desmentida pela proprietária do estabelecimento que, inclusive, lhes exibiu uma filmagem mostrando o instante em que ela dispensou a sacola. Depois a ré assumiu a posse da droga e admitiu que estava traficando. Ainda segundo a testemunha Gilmar, aquela localidade é conhecida como ponto de tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente a acusada, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir a ré a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, a despeito da argumentação tecida pela Defesa, na medida em que a ré estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendida no ato de alguma venda. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de

narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Por sinal, a ré não demonstrou ser detentora de condição econômica que lhe permitisse adquirir tamanha quantidade e diversidade de substâncias apenas para seu próprio deleite, tampouco a origem do dinheiro apreendido. Também não comprovou que exercesse alguma ocupação lícita, nem que fosse faxineira, tudo a reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuária da acusada não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena da acusada.

A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. A acusada já registra condenação anterior por tráfico, pendente de recurso (fls. 37 - proc. nº 1502981-35). Além disso, foi surpreendida trazendo consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça também posicionou-se nesse sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.687.011/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Consequentemente, não há falar em substituição da pena, já que imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: a ré já ostenta condenação anterior pelo mesmo delito, esteve presa durante todo o processo e foi condenada por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as circunstâncias do caso, em que a ré é tecnicamente primária,

cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 786/21 e CONDENO A RÉ PATRICIA DE PAULA MARCELINO, RG nº 24.540.828/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra. Custas pela ré no valor de 100 UFESPs. No mais,

DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 19 de janeiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA